

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2222/2553

การไฟฟ้านครหลวง
บริษัทสเต็ดเลอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 193/34 (1)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้า เพราะเหตุเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสียหายหรือแสดงหน่วยน้อยกว่าความเป็นจริง จึงเป็นการฟ้องให้ชำระหนี้ให้ถูกต้องหาใช่ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบฐานลามิควรได้ เมื่อโจทก์มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนอันมีลักษณะเป็นกิจการสาธารณูปโภค โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าที่จะต้องฟ้องคดีภายใน 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (1) แต่เป็นการฟ้องเรียกค่าไฟฟ้าส่วนที่ขาดเพราะเหตุเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าบกพร่องซึ่งมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 คดีจึงไม่อยู่ภายใต้กำหนดอายุความฐานลามิควรได้

การที่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสียหายหรือแสดงหน่วยน้อยกว่าความเป็นจริงเนื่องจากการตัดสายควบคุมกระแสไฟฟ้าเส้นสี่ขีวที่คอสายในกล่องหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ได้ความว่าเป็นการกระทำของผู้ใด ทำให้การชำระค่าไฟฟ้าของจำเลยไม่ถูกต้อง เมื่อจำเลยเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าและได้ประโยชน์ในการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มแรกใช้ไฟฟ้าตลอดมา แม้โจทก์จะมีได้ตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในเวลาอันสมควรก็ตาม แต่จำเลยได้ให้สัญญาในแบบขอใช้ไฟฟ้าว่า จำเลยยินยอมชำระ

เงินค่าไฟฟ้า ค่าเสียหาย เบี้ยปรับตามที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บในกรณีที่มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสียหายหรือแสดงหน่วยน้อยกว่าความเป็นจริงตามแบบขอใช้ไฟฟ้า จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องตามข้อสัญญาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,243,457 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,144,089 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยไม่เคยผิดสัญญาและจำเลยไม่เคยติดค้างชำระค่าใช้ไฟฟ้าโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความฐานลามิควรได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 181,450.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,144,089 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง

สองศาลแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่า
ทนายความรวม 30,000 บาท นอกจากนี้ก็ทำให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันฟังได้ว่า โจทก์เป็น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2537 จำเลยยื่นความจำนงขอใช้ไฟฟ้าต่อโจทก์เพื่อใช้ที่โรงงานของจำเลยที่
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โจทก์อนุมัติและติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่พิเศษ/ท-6359
และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จำเลยใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2537 ต่อมาวันที่ 19
พฤษภาคม 2542 พนักงานของโจทก์ตรวจสอบพบว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่
พิเศษ/ท-6359 วัดกระแสไฟฟ้าที่สายควบคุมเส้นสีเขียวไม่ขึ้น ครั้นวันที่ 16
มิถุนายน 2542 โจทก์ตรวจหาสาเหตุพบว่าการทุจริตตัดสายควบคุมกระแสไฟฟ้า
เส้นสีเขียวที่คอสายในกล่องหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าตามอัตราส่วนเฟสบี มีปัญหาตาม
ฎีกาของจำเลยเป็นข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์บางส่วนขาดอายุความหรือไม่ คดีนี้โจทก์
ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบค่าไฟฟ้าเพราะเหตุเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสียหายหรือ
แสดงหน่วยน้อยกว่าความเป็นจริง จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้เฉพาะว่า ฟ้องโจทก์ขาด
อายุความฐานลามิควรได้ เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องให้ชำระหนี้ให้
ถูกต้อง หาใช่ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบฐานลามิควรได้ เมื่อโจทก์มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจมี
วัตถุประสงค์จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนอันมีลักษณะเป็น
กิจการสาธารณูปโภค โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าที่จะต้องฟ้องคดีภายใน 2 ปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1) แต่เป็นการฟ้องเรียกค่า
ไฟฟ้าส่วนที่ขาดเพราะเหตุเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าบกพร่องซึ่งมิได้มีกฎหมายบัญญัติ

อายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ดังนั้นคดีจึงไม่อยู่ภายใต้กำหนดอายุความฐานลาภมิควรได้ ดังที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาข้อต่อไปว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับกันว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสียหายหรือแสดงหน่วยน้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากการตัดสายควบคุมกระแสไฟฟ้าเส้นสีเขียวที่คอสายในกล่องหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ได้ความว่าเป็นการกระทำของผู้ใดทำให้การชำระค่าไฟฟ้าของจำเลยไม่ถูกต้อง เห็นว่า จำเลยเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าและได้ประโยชน์ในการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มแรกใช้ไฟฟ้าตลอดมา แม้โจทก์จะมีได้ตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในเวลาอันสมควรก็ตาม แต่จำเลยได้ให้สัญญาในแบบขอใช้ไฟฟ้าว่าจำเลยยินยอมชำระเงินค่าไฟฟ้า ค่าเสียหาย เบี้ยปรับตามที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บในกรณีที่มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเสียหายหรือแสดงหน่วยน้อยกว่าความเป็นจริงตามแบบขอใช้ไฟฟ้า เอกสารหมาย จ.7 ดังนี้จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องตามข้อสัญญาดังกล่าว ที่จำเลยฎีกาว่าการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมไม่ถูกต้องนั้น โจทก์มีนายลิขิต พนักงานของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า จากการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 ผลปรากฏว่าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่พิเศษ/ท-6359 แสดงค่าความต้องการพลังไฟฟ้าน้อยไปร้อยละ 58.33 และแสดงค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยไปร้อยละ 40 ตามแบบติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบเอกสารหมาย จ.19 กับมีนางสาวเยาวภา พนักงานของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า โจทก์คิดเพิ่มค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนละร้อยละ 66.67 ของหน่วยเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเดิมตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไป จนถึงวันติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบคือวันที่ 16 มิถุนายน 2542 หลังจากนั้นให้ใช้หน่วยจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบจนถึงวันเปลี่ยนเครื่องวัด

หน่วยไฟฟ้าใหม่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 และเพิ่มค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเดือนละร้อยละ 140 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ถึงเดือนพฤษภาคม 2542 โรงงานจำเลยเป็นกิจการขนาดกลางค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 1.07 บาท ค่าความต้องการพลังไฟฟ้ากิโลวัตต์ละ 210 บาท ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 63 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอดตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด คิดอัตรา กิโลวาร์ละ 15 บาท เมื่อคำนวณค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537 ถึงเดือนพฤษภาคม 2542 เป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องจำนวน 2,371,520.50 บาท จำเลยชำระค่าไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวเป็นเงิน 1,216,491.50 บาท จำเลยคงรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มให้แก่โจทก์อีกจำนวน 1,144,089 บาท ตามอัตราค่าไฟฟ้าและรายการเก็บเงินเพิ่มเอกสารหมาย จ.21 และ จ.23 เห็นว่า โจทก์ได้ตรวจสอบและคำนวณหาค่าคลาดเคลื่อนได้ตามรายการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเอกสารหมายจ.16 แบบติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเปรียบเทียบกับเอกสารหมาย จ.19 และเอกสารประกอบการชี้แจงเรื่อง การคิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มเอกสารหมาย จ.31 ซึ่งเป็นการคำนวณตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าโดยอาศัยหลักฐานข้อมูลซึ่งตรวจสอบได้จึงน่าเชื่อถือ เมื่อจำเลยปฏิเสธว่าการคำนวณข้างต้นไม่ถูกต้องแต่จำเลยก็ได้นำเสนอพยานหลักฐานหักล้างพยานโจทก์ให้เห็นว่า หลักการคิดคำนวณของโจทก์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่น่าเชื่อถือเพราะเหตุใด กลับได้ความจากคำเบิกความของนายนิพนธ์พยานจำเลยตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า กรณีพิพาทนี้สายไฟฟ้าเส้นสีเขียวในกล่องหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าตามอัตราส่วนขาดไปน่าจะเกิดตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งการวัดค่าน่าจะลดไป 1 ใน 3 คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 โดยไม่ปรากฏว่าการคำนวณค่าไฟฟ้าย้อนหลังที่ถูกต้องจะต้องมีอัตราส่วนเท่าใด แต่กลับเชื่อมกับพยานโจทก์ที่ว่า การวัดหน่วยไฟฟ้าคลาดเคลื่อนลดลง ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำนวนค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมตามเอกสารหมาย จ.23 เป็นจำนวนค่าไฟฟ้าที่โจทก์เรียกเก็บขาดไปตามฟ้องจริง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

มีปัญหาข้อสุดท้ายว่า จำเลยต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยหรือไม่ เห็นว่า หนี้รายนี้มีได้ กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ แต่โจทก์ได้ออกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้รายนี้ภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2543 ตามเอกสารหมาย จ.11 ซึ่งจำเลยได้รับคำบอกกล่าวแล้วแต่ ไม่ยอมชำระหนี้ กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยผิดนัดนับแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543 เป็นต้น ไป จำเลยต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยเพราะเหตุจำเลยผิดนัดให้แก่โจทก์ดังที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นอุจกัน

ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยเป็นฎีกาซ้ำซ้อนกับที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว และเป็นฎีกา ข้อปลีกย่อย ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาทุกข้อของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ศิริชัย วัฒนโยธิน-สมชาย พงษ์ธา)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ